



Universidad  
Continental

# Unidad 3

# Análisis y evaluación de las argumentaciones

---

**Eje temático:**  
**3. La evaluación del razonamiento judicial**

Razonamiento y Argumentación Jurídica

**Semana 11 - Tema 11**  
**Dr. Roseleyev Ramos Reymundo**

## Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





# Propósito

En equipos realicen un mapa mental sobre la evaluación del razonamiento judicial, analicen sus características y presenten dos ejemplos.



LP | 10 tesis sobre el razonamiento judicial - Manuel Atienza | Tesis 1

<https://youtu.be/qbrEFJISYB4>





# Análisis y Evaluación del Razonamiento Judicial

El razonamiento judicial es un proceso fundamental en el ámbito jurídico que requiere tanto aspectos sustanciales como formales para su correcta aplicación. Esta presentación explora la evaluación del razonamiento judicial, sus características esenciales y la importancia de la motivación en las decisiones judiciales.

A lo largo de esta exposición, analizaremos los dos aspectos principales del del razonamiento judicial según el Dr. Olsen A. Ghirardi, la justificación interna y externa de las decisiones, y los principios lógicos que deben guiar todo guiar todo razonamiento judicial para alcanzar la verdad jurídica.

# Los Dos Aspectos del Razonamiento Judicial

## Aspecto Sustancial

Es el proceso mediante el cual el juez determina o fija las premisas para justificar su decisión final o conclusión. Implica la selección de normas aplicables y la valoración de los hechos relevantes del caso.

## Aspecto Formal

Se refiere al examen de la corrección lógica del razonamiento. Requiere la aplicación de principios, axiomas y reglas y reglas lógicas para garantizar la coherencia de la argumentación judicial.

Según el Dr. Olsen A. Ghirardi, ambos aspectos son indispensables para jueces y abogados. Sin embargo, es importante dedicar especial atención al aspecto lógico, considerando que ha sido menos desarrollado en el pasado siglo, complementando así el aspecto sustancial del razonamiento judicial.



# La Motivación Judicial: Fundamentos



## Derecho Fundamental

La motivación judicial está reconocida como un derecho fundamental en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución de 1993, 1993, garantizando que las decisiones judiciales sean razonadas y justificadas.



## Racionalidad

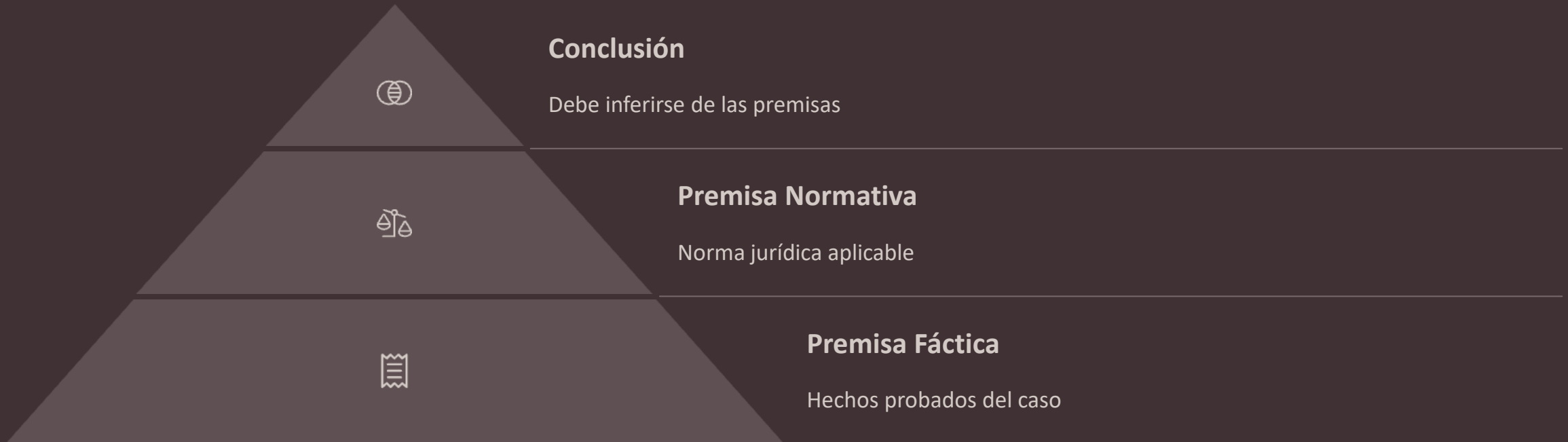
Implica la controlabilidad intersubjetiva de las decisiones judiciales, permitiendo que estas sean evaluadas por terceros según criterios objetivos y compartidos.



## Legitimidad

La motivación adecuada otorga legitimidad a la jurisdicción, estableciendo la base para la aceptación social de las decisiones judiciales y fortaleciendo el Estado de Derecho.

# Justificación Interna del Razonamiento Judicial



La justificación interna se basa en la racionalidad formal y la lógica. Utiliza el razonamiento deductivo (silogismo) donde la conclusión debe inferirse necesariamente de las premisas establecidas. El principio de no contradicción es fundamental, considerando falso todo aquello que implica una contradicción.

Un ejemplo clásico de silogismo: **P1:** Aristóteles es un ser humano. **P2:** Todos los seres humanos son mortales. **C:** Aristóteles es mortal.





# Ejemplo de Justificación Interna en el Ámbito Jurídico



## Premisa Normativa

Si la víctima contribuye con la producción del daño, entonces debe reducirse el monto el monto del resarcimiento (art. 1973, CC).



## Premisa Fáctica

Está probado que: 1. Ticio fue atropellado por Cayo; 2. Cayo circulaba en exceso de exceso de velocidad; 3. Ticio no usó la línea peatonal para cruzar.



## Conclusión

Cayo debe resarcir a Ticio, pero el juez, luego de fijar el resarcimiento, reducirá el monto.

Este ejemplo muestra cómo la justificación interna opera en un caso concreto de responsabilidad civil. La conclusión se deriva lógicamente de la aplicación de la norma jurídica a los hechos probados del caso, siguiendo un razonamiento deductivo riguroso.

# Justificación Externa: Premisa Fáctica



## El problema de la verdad

Búsqueda de correspondencia con la realidad



## Valoración racional de la prueba

Superación de la "libre convicción judicial"



## Contrastación empírica

Apoyo que los elementos de juicio aportan a las hipótesis

La justificación externa de la premisa fáctica va más allá de la mera coherencia lógica. Implica evaluar el grado de adecuación de los hechos considerados probados con la realidad. Según Jordi Ferrer Beltrán, valorar significa contrastar el apoyo empírico que los elementos de juicio aportan a las diversas hipótesis fácticas disponibles sobre lo ocurrido.

Este enfoque busca superar la irracionalidad de conceptos como "libre convicción judicial", "sana crítica" o "libre convencimiento", estableciendo un modelo de estableciendo un modelo de valoración racional de la prueba.



# Justificación Externa: Premisa Normativa

## Individualizar el segmento normativo

Identificar la norma o normas aplicables al caso concreto, seleccionando las disposiciones relevantes del ordenamiento jurídico.

## Interpretar el texto normativo

Determinar el significado y alcance de la norma mediante diversos métodos interpretativos (literal, (literal, sistemático, teleológico, etc.).

## Aplicar la norma

Utilizar la norma interpretada para resolver el caso, considerando posibles lagunas, antinomias u otros problemas de aplicación.

La justificación externa de la premisa normativa implica explicar por qué se ha elegido determinada interpretación de la norma. Esto requiere elegir métodos, argumentos y doctrinas que sustenten la interpretación adoptada, así como resolver problemas de aplicación mediante técnicas específicas.

# Problemas en la Aplicación Normativa

## Lagunas Normativas

Ausencia de regulación para un caso concreto. Se resuelven mediante técnicas como el argumento a contrario sensu, la analogía o el argumento a fortiori.

## Antinomias

Contradicción entre normas. Se resuelven aplicando criterios de jerarquía, temporalidad, competencia, excepcionalidad o especialidad.

## Ponderación

Equilibrio entre principios o derechos en conflicto. Implica el examen de razonabilidad y proporcionalidad para determinar cuál prevalece en el caso concreto.

## Derrotabilidad

Posibilidad de que una norma, aun siendo aplicable prima facie, sea desplazada por consideraciones valorativas en un caso particular.

La aplicación normativa no es un proceso mecánico, sino que implica actividades complejas que requieren el empleo de metanormas o normas de metanormas o normas de segundo grado. En casos difíciles, puede ser necesario interpretar teleológicamente, crear una antinomia o incluso antinomia o incluso inaplicar una "norma expresa".

# Principios Lógicos del Razonamiento Judicial

## Principio de Razón Suficiente

Toda afirmación debe estar fundamentada en razones que la justifiquen adecuadamente

## Principio del Tercero Excluido

Entre dos proposiciones contradictorias, una debe ser verdadera y la otra falsa



## Principio de Identidad

Todo objeto es idéntico a sí mismo y debe ser tratado como tal

## Principio de No Contradicción

No es posible afirmar y negar algo simultáneamente

Todo razonamiento judicial implica el buen uso de la argumentación jurídica basada en la verdad científica. Para ello, es indispensable conocer y aplicar conocer y aplicar correctamente estos principios de la lógica jurídica, junto con los axiomas y principios jurídicos comúnmente llamados principios llamados principios generales del derecho, así como las reglas y métodos científicos del derecho.

# Conclusiones: El Razonamiento Judicial y la Verdad

## Verdad Jurídica

2

### Aspectos Fundamentales

El razonamiento judicial comprende tanto el tanto el aspecto sustancial como el formal, formal, ambos indispensables para una correcta argumentación.

4

### Principios Lógicos

Razón Suficiente, Identidad, No Contradicción y Tercero Excluido son la base de todo razonamiento judicial válido.

3

### Niveles de Justificación

La justificación interna (coherencia lógica) y lógica) y externa (adecuación de premisas) premisas) son esenciales para la motivación motivación judicial.

El razonamiento jurídico, como producto mental del ser humano, no es absoluto. Al igual que las matemáticas, es un producto de nuestra mente producto de nuestra mente que nos permite razonar y argumentar en Derecho. La verdad jurídica se construye mediante la correcta aplicación correcta aplicación de los principios lógicos y jurídicos, junto con métodos científicos que garantizan la racionalidad de las decisiones judiciales. decisiones judiciales.



# Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia", N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.ª ed.). Palestra.



Universidad  
Continental



Universidad  
Continental